

0007210-22.2017.8.26.0127

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Abuso de Autoridade

Magistrado: Renato de Andrade Siqueira

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... pela prática do delito de tortura majorado.

A pretensão punitiva é improcedente.

Ainda que plausível, em tese, a versão inicialmente dada pela Acusação, deve prevalecer a presunção de inocência que milita em favor da parte ré quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal.

No caso dos autos, malgrado a existência de indícios, é forçoso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0007210-22.2017.8.26.0127 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

0007210-22.2017.8.26.0127

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Abuso de Autoridade

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Ofício - 72/2017 - Delegacia seccional de Carapicuíba, 125/2017 - Promotoria de Justiça

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THOMAS ROBERTO SANNA DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renato de Andrade Siqueira

Vistos.

THOMAS ROBERTO SANNA DE OLIVEIRA foi denunciado como incurso no artigo 1º, inciso II, e §4º, incisos I, da Lei 9.455/97, porque, ao que consta, no dia 9 de junho de 2017, no período compreendido entre as 13 horas e 17h30min, no interior do 1º Distrito Policial de Carapicuíba localizado na Avenida Rui Barbosa, nº 1582 - Vila Caldas, nesta cidade e comarca de Carapicuíba, submeteu H.J.E.S., sob sua autoridade, com emprego de violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal e medida de caráter preventivo. A denúncia foi recebida em 18 de junho de 2018, ocasião em que foi indeferido o pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (fls. 254/255). O réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 279/287). Afastada a possibilidade de absolvição sumária, foi mantido o recebimento da

denúncia e designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 298). Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, as testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, o réu foi interrogado. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por falta de provas ou pela inexistência de prova da materialidade e da autoria delitiva, nos termos do art. 386, incisos II, V e VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu em caso de condenação, a fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento da causa de aumento do §4º, inciso I, da Lei 9.455/97, fixação do regime aberto e o direito de recorrer em liberdade. É o relatório. Fundamento e DECIDO. O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não existindo arguições preliminares a serem apreciadas, passo a conhecer seu mérito. Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática do delito de tortura majorado. A pretensão punitiva é improcedente. Ainda que plausível, em tese, a versão inicialmente dada pela Acusação, deve prevalecer a presunção de inocência que milita em favor da parte ré quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal. No caso dos autos, malgrado a existência de indícios, é forçoso reconhecer que o conjunto probatório angariado não autoriza a prolação de édito condenatório. Assim, havendo dúvidas deve prevalecer o princípio "in dubio pro reo". Como se sabe, a avaliação da prova, no juízo criminal, pode levar o julgador à certeza ou à dúvida quanto à autoria de um delito. A certeza que se exige para uma condenação é a persuasão produzida no ânimo do juiz, de acordo com a normalidade de agir das pessoas, de forma a excluir qualquer dúvida prudente. Não significa a inexistência de entrechoques de provas ou de conflito de elementos, mas sim que um deles, racional e cientificamente, não merece consideração, devendo ser desprezado. Por outro lado, feito o exame, ponderadas as provas, encontrados motivos concludentes e persuasivos alicerçando as afirmações antagônicas feitas pelas partes, sem que o julgador possa afirmar qual a verdadeira, tem-se a dúvida e, com ela, a obrigatoriedade da absolvição, pois milita a favor da parte acionada criminalmente uma presunção relativa de inocência. Esta é a hipótese dos autos, tendo em vista que a prova oral produzida pela acusação trouxe diversas dissonâncias entre si e em especial com o laudo pericial produzido pelo IML. A narrativa da vítima contém diversos elementos dissociados da realidade. Nesse contexto, torna-se impossível o cotejo de quais partes podem ser consideradas verdadeiras e quais não, o que afasta praticamente toda a credibilidade do seu direito. Ouvida em juízo, a vítima narrou que no dia dos fatos teve uma discussão de bar. Não chegou a entrar em vias de fato nesta discussão. Afirmou que tinha ingerido três copos de caipirinha. Em certo momento, chegou a polícia militar. Ao cumprimentar os policiais, um deles falou para ele "vaza, se não vou te quebrar". Ao questiona-lo o motivo daquela atitude, o policial anunciou a sua prisão. Imediatamente, se rendeu e foi algemado com as mãos para trás. Durante o trajeto admitiu ter xingado os policiais, por conta da abordagem no bar. Ao chegar na delegacia, alega que o policial levantou abruptamente seus braços próximo da sua cabeça, causando dores nas suas costas. Em seguida, o policial segurou a sua cabeça e a empurrou contra a parede. Depois disso, foi apresentado para os policiais civis que o conduziram até uma cela que era parcialmente vedada. Conta que na cela pediu calmamente para que retirassem as algemas já que estava contido, mas não atenderam o pedido. Cada vez que se debatia, a algema apertava mais. Ficou nervoso por conta que as algemas o estavam machucando. Se recordou de o Delegado de Plantão, pessoa jovem, de quem descreveu como parecido com "ator de cinema", ter espirrado spray de pimenta e lhe dado oito choques com taser no seu pescoço. Mencionou que, em dado momento, entrou uma pessoa falando que iria afrouxar as algemas e pediu para que

ele deitasse de costas. Quando deitou de costas, a pessoa colocou outra algema nos seus pés e ligou com a das mãos, ficando nessa posição por cerca de seis horas. Diante disto, começou a gritar dizendo que estava sendo torturado e a tumultuar toda a delegacia. Mencionou que um sujeito alto, de 1,90m de altura, duas armas na cintura, entrou na cela e deu-lhe vários chutes com coturno na costela dizendo para ele parar de ficar batendo em uma lata que tinha na cela. Depois de muita insistência do Delegado, o SAMU apareceu e o levou de maca. Um senhor foi quem retirou as algemas. Foi na Corregedoria da Polícia Civil, onde foi lhe mostrado várias fotos, tendo reconhecido uma delas como sendo a pessoa que entrou na cela e lhe deu vários chutes de coturno nas suas costas. Também menciona que a pessoa que lhe deu choques e espirrou spray de pimenta foi a que assinou a sua liberação. Por conta dos fatos, toma remédio controlado (Clonazepan). Questionado sobre ter recebido supostas ameaças em relação ao caso, não quis comentar. Disse ter receio de sofrer represálias por conta deste caso. Confirmou ter relatado os fatos na promotoria, bem como ter gravado vídeo narrando o ocorrido e mostrando as lesões sofridas. Reconheceu o réu como a pessoa que lhe deu choques e espirrou o spray de pimenta.

A testemunha CLEONICE, mãe da vítima, disse que foi até o bar onde o filho foi preso, tendo-o acompanhado na viatura da polícia militar até a Delegacia. Durante o percurso não houve agressão dos policiais na vítima. Na delegacia, seu filho foi levado até a cela onde ela não conseguia vê-lo. Mas, conseguia ouvir os gritos da vítima. Ouvia a vítima gritar: "mãe, estão me batendo, pelo amor de deus me tira daqui". Também ouvia barulhos, mas não pode afirmar se eram de agressões. Acha que o filho ficou em torno de 05 a 06 horas na Delegacia. Afirmou que o SAMU foi até o local, mas não soube dizer se chegaram a prestar atendimento para a vítima. Se recorda do filho sair da delegacia com machucados nos braços e no calcanhar. Mencionou que o filho chegou a falar que deram choque nele. Que depois dos fatos, o filho falou que foi ameaçado por conta dos fatos. Não viu a vítima ofendendo os policiais no bar.

Todavia, não obstante a vítima tenha ressaltado que por diversas vezes tenha sofrido descargas elétricas por meio de um aparelho taser, a perícia concluiu pela não ocorrência de tal fato sustentando que "não identifiquei possíveis lesões por arma de eletrochoque (taser), tendo em vista que esse é um agente físico, que condensa energia em ponto isolado, o que gera lesão tegumentar do tipo fototérmica, não equimoses e escoriações" (fls. 452/453). Ainda, não há nenhum elemento nos autos que demonstrem a ocorrência de utilização de spray de pimenta, muito embora tratar-se de situação que deixa vestígio.

Aliás, pela arquitetura do local em que ficam detidos aqueles que são encaminhados para o 1º Distrito Policial de Carapicuíba, é verossímil a versão da vítima de que a utilização do mencionado spray iria alcançar toda a dependência do plantão - o que também configura mais uma inconsistência no depoimento da vítima.

A testemunha Dra. ROBERTA, promotora de justiça, disse que, em meados de 2017, encontrava-se na sede da promotoria desta cidade quando a vítima apareceu no local querendo falar com ela. Disse que a vítima estava indignada por ter sofrido abuso de autoridade na delegacia. Tentou cumprimentar a vítima estendendo as mãos, mas ele não conseguiu em razão dos pulsos estarem inchados. Iniciou o atendimento, pedindo para que a vítima contasse o que tinha ocorrido. Sendo assim, a vítima lhe contou que tinha discutido com uma pessoa em um bar por ter sido injustamente acusado de ter assediado a filha do dono do bar. Foi para casa, mas acabou retornando ao bar para reafirmar que não teria assediado a filha do proprietário do bar, quando apareceu a polícia militar de quem alega ter sido maltratado por jogarem ele dentro da viatura e o conduziram até a delegacia. A mãe da vítima estava junto com ele e também foi até a delegacia. Disse que não estava alcoolizado e nem sob o efeito de entorpecentes, apenas nervoso pela injusta acusação. Ainda, a vítima lhe relatou que na delegacia foi colocado em uma cela, com algemas nas mãos e pernas, em posição que lhe causava muitas dores. Gritava por conta das dores. Por conta dos gritos, aparecia policiais e apertavam mais as algemas e desferiam chutes. Apareceu o SAMU e não fizeram nada. Pediu para a vítima descrever quem teria feito aquilo com ele, momento em que a vítima mencionou um rapaz novo, cabelo

preto e curto, o qual achava que era delegado por que falava que era “dono da casa” e quem mandava ali era ele. Mostrou a foto de outro delegado, o qual a vítima negou que fosse a pessoa responsável pelas agressões sofridas. Viu que o corpo da vítima estava todo machucado, tendo-o indagado se as lesões ocorreram antes ou depois de entrar na delegacia, ocasião em que a vítima disse que foram causadas na delegacia. Questionou se alguém teria visto os acontecimentos, tendo a vítima dito que sua mãe uma funcionária dele. Pediu para que elas comparecessem na Promotoria. Dois dias depois, disse que a mãe e funcionária da vítima compareceram na Promotoria e confirmaram a narrativa da vítima. A mãe afirmou que as lesões ocorreram na delegacia, por não ter presenciado nenhuma agressão quando acompanhou o filho na viatura até a delegacia onde ouvia os gritos do filho. No mesmo sentido, a funcionária contou também que ouvia os gritos da vítima na delegacia. Chamou-lhe a atenção quando a vítima disse que tinha sido algemada e agredida na cela, estranhando o procedimento por pessoa conduzida a delegacia por desacato, ainda que estivesse “causando”. Afirmou que as lesões no corpo da vítima eram compatíveis pelo uso de algemas e choques de taser. Mencionou que a vítima fez um vídeo nu contando o ocorrido e mostrando os machucados no corpo. Encaminhou o procedimento para corregedoria da polícia e depois não ficou responsável pelo caso por ter sido distribuído para a 1ª Promotoria. Tomou conhecimento que a Corregedoria arquivou o procedimento. Contou que depois de um ano, a vítima compareceu na sede da Promotoria querendo tirar a queixa por estar sendo ameaçado, mas o esclareceu que não teria como fazer por ser a ação penal pública incondicionada. A vítima teria lhe dito que mudou da cidade e só aparecia para visitar a mãe e, em uma dessas ocasiões, um amigo teria dito a ele que era para retirar a queixa por ter pessoas procurando por ele por conta dos fatos. Complementou dizendo que a vítima mencionou terem espirrado spray de pimenta.

Em seu depoimento, a vítima afirma que estaria calma e foi agredida por todos de forma gratuita. Todavia todas as testemunhas ouvidas relatam um grande descontrole por parte dela e ressaltam a existência talvez de uma falsa percepção da realidade aliada ao delírio de que todos estariam em um complô para prejudicá-lo, mesmo sem que houvesse algum motivo para tanto, já que não conheciam ele de data anterior. Segundo a vítima, ao dar boa tarde para uma viatura da polícia, os milicianos teriam descido, insultado-o e o levaram preso sem que proferisse uma palavra. Já a testemunha PAULO, dono do bar em que ocorreu a prisão, disse que a vítima chegou no seu estabelecimento embriagado e pediu uma cerveja. Discutiu com a vítima depois dele ter feito gesto obsceno e ofendido a sua filha. Que a testemunha Vera chegou no local e tentou retirar a vítima, que acabou a empurrando. Disse que a Vera (mãe da própria vítima) foi quem acabou chamando a polícia. Expulsaram a vítima do bar a força e depois encerrou o expediente. Não viu a polícia chegar no local, só ficou sabendo pela pessoa de prenome Mauro que teria visto a vítima desacatando os policiais. Soube que um oficial de justiça foi procurar a vítima para intimá-lo.

A testemunha RUTH disse que no dia dos fatos foi até a Delegacia para registrar ocorrência de roubo na sua residência. Chegou por volta das 17h30 a 18h, quando viu os policiais conduzindo a vítima algemado. Disse que a vítima causou tumulto na delegacia, estando exaltado e xingando as pessoas que ali estavam presentes. Não viu a vítima ser agredida pelo réu ou por agentes da delegacia.

A testemunha ROGÉRIO, escrivão de polícia, disse que trabalhou com o réu na delegacia, mas atualmente não trabalha e não é subordinado do réu. Trabalhava como escrivão, secretariando os registros de ocorrência. Disse que a vítima chegou no Distrito Policial por ocorrência de desacato. Não viu machucado ou hematomas na vítima. Não se recorda o local em que foi colhido o depoimento da vítima. Se recorda de a vítima ter chegado algemado, bastante exaltado e embriagado, sendo conduzido até o corrô da Delegacia que fica próximo da sala de atendimento. Negou o uso de spray de pimenta e de taser. Negou também que alguém tenha agredido a vítima. Não se recorda se a vítima ficou algemada no corrô. Informou que a pessoa na cela fica sem algemas. Não soube dizer o porquê que o policial Leandro pediu uma algema emprestado para outro policial. Não soube dizer sobre as lesões na vítima apontadas no laudo pericial. Não viu se a vítima saiu com os punhos inchados.

Disse que o réu gritava muito, clamando por Deus e dizendo que estava apanhando. Não se recorda se o Dr. Heron estava no dia dos fatos. Informou que, em tese, o Delegado é responsável por determinar que a pessoa seja levada algemado até a cela. Disse que não é comum pessoas ficarem entrando na cela, acrescentando que investigador e o agente de polícia tem este acesso. Citou a existência de câmeras de segurança na delegacia no saguão e balcão do plantão.

Por fim, interrogado, o réu disse que no dia dos fatos presidia o plantão policial, quando policiais militares chegaram ao local conduzindo a vítima por uma ocorrência de desacato. Que a vítima chegou ao plantão extremamente alterado e dizendo que não era para ele estar ali. A vítima mencionou que tinha sido agredida, mas não visualizou nenhuma lesão visível. Determinou que a vítima fosse conduzida algemada até o corró, pois estava causando tumulto nos trabalhos e expondo a perigo as demais pessoas que ali se encontravam por tentar agredi-las. Afirmou ter ido até o corró para conversar com a vítima na tentativa de acalmá-lo, mas negou ter ingressado na cela. Determinou que a vítima continuasse algemado, mesmo dentro da cela, para a segurança dela já que não parava de se debater. Informou que é notório no meio policial que a algema costuma apertar cada vez que o indivíduo fica se debatendo. Que o procedimento quando o preso reclama que a algema está apertada é algum policial afrouxa-la. Disse que a vítima gritava por socorro, dizia que estava apanhando e a algema apertando, de que não era bandido e era absurdo ele estar naquela situação. Falou com a vítima para que ela se acalmasse, para poder retirar as algemas, mas ela continuava se debatendo e alterado. Não se recorda se foi retirado a algema antes do atendimento pelo SAMU. Também não se recorda do local em que a vítima prestou depoimento, negando que tenha sido no interior do corró. A vítima estava mais calma no momento da oitiva, que disse coisas sem sentido. Negou que a vítima tivesse sido algemada nas pernas, dizendo que a delegacia não dispõe deste tipo de algema. Não sabe se na cadeia tem esta algema. Disse que as algemas são cargas pessoais, ficando na posse de cada agente policial. Descreveu o agente policial Leandro Martins, não se recordando se na época dos fatos ele usava barba ou estava com o cabelo raspado. Acredita que o SAMU chegou antes de colher o depoimento da vítima, dizendo que ela saiu da delegacia com a família já que tinha recusado o atendimento do SAMU. Disse que a mãe e esposa da vítima estavam na delegacia, as quais estavam incentivando o tumulto provocado pela vítima acreditando que ela estava sendo agredida. Afirmou que a delegacia tinha câmeras, mas não sabe se elas só filham ou gravam. Que na época não tinha câmera no corró. Não chegaram a filmar o réu se debatendo no corró. Que a delegacia não dispõe de gás de pimenta ou taser e negou que tivesse esses equipamentos. Não viu se outro policial acabou ingressando no corró, já que sua sala é mais distante. Informou que a chave da sala fica na cozinha da delegacia e somente o agente policial e o investigador são responsáveis pela custódia. Em relação ao tempo que a vítima permaneceu na delegacia, justificou a demora pelo fato da vítima não ter se acalmado com antecedência para proceder o seu depoimento. Disse que se caso tivesse espirrado spray de pimenta na vítima, ninguém suportaria ficar na delegacia. Quanto ao taser, informou que o laudo do instituto de criminalista juntado no procedimento da correção não atestou qualquer lesão relacionado ao aparelho de choque. Pela prova oral não se vislumbra a ocorrência dos fatos descritos na denúncia, de que o réu teria submetido a vítima a intenso sofrimento. A prova pericial também não corrobora as alegações da vítima. O Laudo de fls. 55/56 aponta a ocorrência de lesões leves.

Aliás, não obstante a vítima informar que levou diversos chutes de coturno nas costelas, o que deixaria dor e lesões, o relatório médico do atendimento realizado no dia seguinte diz que a vítima compareceu no hospital reclamando de dor nos punhos, cotovelo direito e quadril.

O único elemento trazido na denúncia que foi corroborado pela prova dos autos é de que a vítima ficou longo período de tempo com as algemas, mesmo dentro da cela, até que fosse colhido o seu depoimento no Termo Circunstanciado de desacato. Contudo, sem ingressar no descumprimento ou não dos deveres funcionais, não há indícios nos autos de que tal fato se deu como forma de aplicar castigo pessoal à vítima, já que se deu de forma justificada no próprio termo circunstanciado.

O uso de algemas está regulamentado pelo Decreto nº 8.858/16, que apenas permite o seu emprego em caso de resistência e fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou a terceiros. A Súmula Vinculante nº 11 estabelece as mesmas diretrizes:

Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. A jurisprudência dispõe que : O uso legítimo de algemas não é arbitrário, sendo de natureza excepcional, a ser adotado nos casos e com as finalidades de impedir, prevenir ou dificultar a fuga ou reação indevida do preso, desde que haja fundada suspeita ou justificado receio de que tanto venha a ocorrer, e para evitar agressão do preso contra os próprios policiais, contra terceiros ou contra si mesmo. (HC 89.429, Relatora Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 22-8-2006, DJ de 2-2-2007). No caso dos autos, a condução da vítima para uma das celas no plantão policial e a permanência no uso de algemas foi justificado por escrito pela autoridade policial réu no Termo Circunstanciado (fls. 70/74), como forma de garantia da segurança da vítima e das demais pessoas ali presentes em razão do seu comportamento alterado e agressivo.

A justificativa da excepcionalidade de adoção da referida medida constante no Termo Circunstanciado ficou corroborado pelos depoimentos das testemunhas de defesa, as quais foram categóricas em mencionar que a vítima estava visivelmente embriagada e alterada antes e depois de chegar no Distrito Policial.

Neste sentido, antes mesmo de ser abordada pelos policiais e conduzida até a delegacia, a vítima já tinha causado confusão com o proprietário do bar por conta do seu estado de embriaguez, conforme ficou demonstrado no relato da testemunha de defesa PAULO. Em seguida, também teria discutido com os policiais e preso em flagrante por supostamente tê-los desacatados, como registrado no Termo Circunstanciado (fls. 70/74).

Ainda, de acordo com a testemunha de defesa ROGÉRIO, a vítima chegou no distrito policial embriagado e exaltado.

A própria vítima relatou no seu depoimento ter ingerido bebida alcoólica ao consumir três copos de caipirinha, bem como teria se alterado ao proferir xingamentos aos policiais durante o percurso até a Delegacia, o que reforça o seu estado de descontrole e exaltação.

Nesse contexto, para que sejam retiradas as algemas de um preso que está descontrolado, como procedimento de segurança, é necessário que ele primeiro entre na cela, feche-se a sua porta e ele coloque os braços próximos às barras para a liberação. Todavia, o que se observa dos autos é que ele em nenhum momento se acalmou e procedeu dessa forma.

Deste modo, ficou demonstrado que as medidas adotadas pela autoridade policial réu foram condizentes com as circunstâncias apresentadas pela vítima no plantão policial que presidia, para que houvesse condições seguras em proceder a oitiva do seu depoimento e lavratura do Termo Circunstanciado, não vislumbrando a existência do dolo de castigo pelo acusado.

Da mesma forma, não procede a alegação pela acusação de que o réu teria concorrido para que outros policiais entrassem na cela e agredissem a vítima, isso porque não há provas de que isto teria ocorrido.

Embora a vítima tenha relatado ter sofrido agressões depois que um indivíduo, pelo qual negou ser o réu, ingressou na cela e lhe desferiu vários chutes com coturno na costela, nenhuma testemunha arrolada presenciou este fato.

As lesões atestadas no laudo pericial (fls. 55/56) e no laudo pericial indireto (fls. 452/453) são lesões de natureza corporal leve, sendo que não foram produzidas por meio de veneno, fogo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou seja, incompatíveis com as agressões relatadas pela vítima.

Destaca-se, ainda, o termo de oitiva dos enfermeiros do SAMU que prestaram o primeiro atendimento a vítima dizendo que ela estava agitada e com hálito etílico, o que reforça a conduta alterada e seu estado de embriaguez. Ressaltaram também não

terem visualizado lesões aparentes e nem algo de anormal no atendimento (fls. 204), afastando qualquer indício de que a vítima tenha sofrido agressões provenientes de diversos chutes no seu corpo.

É sabido que o spray de pimenta é um agente inflamatório que, quando acionado, espalha no ambiente odor forte e ardente e, a depender da quantidade disparada, seu efeito pode durar em média cerca de 30 minutos.

In casu, caso houvesse o acionamento do spray de pimenta na delegacia, seus efeitos seriam sentidos não só pela pessoa diretamente atingida, mas pelas outras que estão no local, como a genitora e a funcionária da vítima que nada disseram a respeito em seus depoimentos.

De igual modo, não há provas de que a vítima teria sido atingida por choques elétricos pelo uso do aparelho "taiser". As testemunhas ouvidas em juízo não visualizaram o aparelho e nem ouviram som de seu uso. O laudo complementar também não identificou possíveis lesões decorrentes de arma de choque (fls. 453).

Ou seja, diante do conjunto probatório formado não existem provas suficientes para a condenação, devendo-se aplicar o princípio do in dubio pro reo, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o acusado THOMAS ROBERTO SANNA DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, da acusação de cometimento do crime previsto no artigo 1º, inciso II e §4º, incisos I, da Lei 9.455/97, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Procedam-se às comunicações e anotações determinadas pela E. Corregedoria Geral da Justiça.

P.I.C.

Carapicuíba, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA